

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 685/2020-GP, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre diretrizes para as contratações de solução de tecnologia da informação e comunicação realizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar normativos internos para promover a celeridade processual, a qualidade e a segurança das contratações;

CONSIDERANDO a Portaria nº 2173/2019-GP, de 3 de maio de 2019, que instituiu Grupo de Trabalho para a elaboração e revisão de normas regulamentadoras relacionadas à atividade administrativa no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará,

RESOLVE:

Art. 1º As contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação deverão obedecer às diretrizes contidas neste normativo.

CAPÍTULO I DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para fins desta Portaria, considera-se:

I - Análise de Riscos: documento que contém a descrição, a análise e o tratamento dos riscos e ameaças que possam vir a comprometer o sucesso de todo o ciclo de vida da contratação;

II - Análise de Viabilidade da Contratação: demonstra a viabilidade funcional de negócio e técnica da contratação, levando-se em conta os aspectos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização;

III - Área Demandante da Solução: unidade do órgão que demanda, gerencia e usufrui uma solução de tecnologia da informação e comunicação;

IV - Área de Tecnologia da Informação e Comunicação: Secretaria de Informática, unidade do órgão responsável por gerir a tecnologia da informação e comunicação;

V - Área Administrativa: Secretaria de Administração, unidade do órgão responsável pela execução dos atos administrativos e por apoiar e orientar as áreas demandante e de tecnologia da informação e comunicação no que se refere aos aspectos administrativos da contratação;

VI - Aspectos Funcionais da Solução: conjunto de requisitos (funcionalidades) relevantes indicados pela área demandante, vinculados aos objetivos de negócio e ligados diretamente às reais necessidades dos usuários finais, que deverão compor a solução de tecnologia da informação e comunicação desejada;

VII - Aspectos Técnicos da Solução: conjunto de requisitos tecnológicos a serem observados na contratação da solução de tecnologia da informação e comunicação, necessários para garantir o pleno atendimento das funcionalidades requeridas pela área demandante, tais como: de especificações técnicas do produto; de implementação e continuidade da solução em caso de falhas; de desempenho; de disponibilidade; de qualidade; dentre outros requisitos pertinentes;

VIII - Aspectos Administrativos da Contratação: conjunto de orientações administrativas a serem sugeridas para a contratação da solução de tecnologia da informação e comunicação, tais como: natureza, forma de adjudicação e parcelamento do objeto, seleção do fornecedor, habilitação técnica, pesquisa e aceitabilidade de preços, classificação orçamentária, recebimento, pagamento e sanções, aderência às normas, diretrizes e obrigações contratuais, entre outras orientações pertinentes;

IX - Ciclo de Vida da Contratação: conjunto de fases e etapas necessárias para se adquirir um bem e/ou contratar um serviço, contemplando o planejamento, a execução, a avaliação e o encerramento do contrato;

X - Documento de Oficialização da Demanda: documento inicial do processo que contém o detalhamento da necessidade da área demandante da solução de tecnologia da informação e comunicação a ser contratada;

XI - Equipe de Planejamento da Contratação: equipe envolvida no planejamento da contratação responsável por auxiliar a área demandante da solução de tecnologia da informação e comunicação, composta, sempre que possível e necessário, por:

a) Integrante Demandante: servidor representante da área demandante da solução de tecnologia da informação e comunicação indicado pela respectiva autoridade competente, responsável pelos aspectos funcionais da solução a ser contratada, e pela condução dos trabalhos da equipe de planejamento;

b) Integrante Técnico: servidor representante da Secretaria de Informática, indicado pela respectiva autoridade competente, responsável pelos aspectos técnicos da solução a ser contratada;

c) Integrante Administrativo: servidor representante da Secretaria de Administração, indicado pela respectiva autoridade competente, responsável por apoiar e orientar os integrantes das áreas demandante e de tecnologia da informação e comunicação nos aspectos administrativos da contratação;

XII - Equipe de Apoio à Contratação: equipe responsável por subsidiar a área de licitações em suas dúvidas, respostas aos questionamentos, recursos e impugnações, bem como na análise e julgamento das propostas das licitantes;

XIII - Equipe de Gestão da Contratação: equipe composta pelo gestor do contrato, responsável por gerir a execução contratual e pelos fiscais demandante, técnico e administrativo, responsáveis por fiscalizar a execução contratual, consoante às atribuições regulamentares:

a) Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, técnicas ou operacionais relacionadas ao processo de gestão do contrato, indicado por autoridade competente da área demandante;

b) Fiscal Demandante do Contrato: servidor representante da Área Demandante da solução de tecnologia da informação e comunicação, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos funcionais da solução;

c) Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Secretaria de Informática, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos técnicos da solução;

d) Fiscal Administrativo do Contrato: servidor representante da Secretaria de Administração, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos da execução;

XIV - Gestão: conjunto de atividades superiores de planejamento, coordenação, supervisão e controle que visam a garantir o atendimento dos objetivos do órgão;

XV - Estratégia para a Contratação: informações necessárias e suficientes para subsidiar as decisões das demais áreas do órgão envolvidas no processo administrativo de contratação;

XVI - Ordem de Fornecimento de Bens ou de Serviços: documento utilizado para solicitar à empresa contratada o fornecimento de bens e/ou a prestação de serviços;

XVII - Planejamento Estratégico Institucional (PEI): instrumento que define os objetivos, as estratégias e os indicadores de desempenho a serem alcançados pelo órgão em um período determinado;

XVIII - Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): instrumento que declara as iniciativas estratégicas da área de tecnologia da informação e comunicação que deverão ser executadas em um período determinado, em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão;

XIX - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de pessoas, de processos e de tecnologia da informação e comunicação, que visa a atender as necessidades de tecnologia de informação e de comunicação de um órgão em um período determinado;

XX - Plano de Contratações de STIC: conjunto de contratações de solução de tecnologia da informação e comunicação a serem executadas com base no PDTIC do órgão;

XXI - Plano de Trabalho: documento elaborado quando o objeto da contratação consignar a previsão de cessão de mão de obra da empresa contratada de forma exclusiva e nas dependências do órgão contratante;

XXII - Preposto: funcionário representante da empresa contratada, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto ao órgão contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

XXIII - Processo Administrativo de Contratação: conjunto de todos os artefatos e documentos produzidos durante todo o ciclo de vida de uma contratação;

XXIV - Requisitos: conjunto de especificações funcionais de negócio e técnicas necessárias para se definir a solução de tecnologia da informação e comunicação a ser contratada;

XXV - Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação: composta por bens e/ou serviços de tecnologia da informação e comunicação que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação, de modo a atender à necessidade que a desencadeou;

XXVI - Sustentação do Contrato: informações necessárias para garantir a continuidade do negócio durante e posteriormente à implantação da solução de tecnologia da informação e comunicação, bem como após o encerramento do contrato.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DEMANDANTE, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Art. 3º São atribuições do integrante demandante definir, sempre que possível e necessário, os requisitos:

I - de negócio, que independem de características tecnológicas, bem como os aspectos funcionais da solução de tecnologia da informação e comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades reais do órgão;

II - de capacitação, que definem a necessidade de treinamento, número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre outros pertinentes;

III - legais, que definem as normas com as quais a solução de tecnologia da informação e comunicação deverá estar em conformidade;

IV - de manutenção, que independem de configuração tecnológica e que definem a necessidade de serviços complementares, tais como de manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

V - temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do início e encerramento dos serviços a serem contratados;

VI - de segurança da informação, juntamente com o integrante técnico;

VII - sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes, os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.

§ 1º O integrante demandante deverá apresentar justificativa quando não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.

§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao integrante demandante a coordenação dos trabalhos necessários para a efetiva concretização da demanda de solução de tecnologia da informação e comunicação.

Art. 4º São atribuições do integrante técnico especificar, em conformidade com os requisitos estabelecidos no art. 3º, sempre que possível e necessário, os seguintes requisitos tecnológicos, entre outros pertinentes:

I - de arquitetura tecnológica, composta de hardware, software, padrões de interoperabilidade e de acessibilidade, linguagens de programação e interfaces;

II - do projeto de implantação da solução de tecnologia da informação e comunicação que definem, inclusive, a disponibilização da solução em ambiente de produção;

III - de garantia e manutenção, que definem a forma como será conduzida a manutenção e a comunicação entre as partes envolvidas na contratação;

IV - de capacitação, que definem o ambiente tecnológico dos treinamentos, os perfis dos instrutores e o conteúdo técnico;

V - de experiência profissional da equipe que projetará, implantará e manterá a solução de tecnologia da informação e comunicação, que definem a natureza da experiência profissional exigida e as respectivas formas de comprovação;

VI - de formação da equipe que projetará, implantará e manterá a solução de tecnologia da informação e comunicação, tais como cursos acadêmicos, técnicos e as respectivas formas de comprovação;

VII - de metodologia de trabalho;

VIII - de segurança sob o ponto de vista técnico.

Parágrafo único. O integrante técnico deverá apresentar justificativa quando não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.

Art. 5º O integrante administrativo deverá verificar se os aspectos administrativos da contratação constam nos documentos produzidos durante as fases do planejamento, os quais fundamentarão as decisões das demais áreas do órgão envolvidas no processo administrativo de contratação.

Parágrafo único. O integrante administrativo deverá informar aos integrantes das áreas demandante e de tecnologia da informação e comunicação quando não constarem nos documentos as devidas informações.

Art. 6º Todas as etapas dos Estudos Preliminares e do Projeto Básico ou Termo de Referência estão devidamente distribuídas entre os membros da equipe de planejamento da contratação, conforme as atribuições definidas nesta Portaria e no modelo constante na Matriz de Papéis e Responsabilidades da Equipe de Planejamento,

disponibilizada no Portal Interno do TJPA.

Art. 7º Em caso de substituição, mesmo que temporária, de qualquer dos integrantes da equipe de planejamento da contratação, o novo servidor designado terá resguardado o prazo mínimo e máximo de três e cinco dias úteis, respectivamente, para analisar os documentos.

CAPÍTULO III DO PLANO E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES

Art. 8º As contratações deverão ser precedidas de planejamento elaborado em harmonia com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do órgão, alinhados com o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário.

Art. 9º O Plano de Contratações de STIC deverá ser elaborado no exercício anterior ao ano de sua execução, pela Secretaria de Informática, em harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), de modo a incluir todas as contratações necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos planejamentos do órgão.

§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá ser submetido até o dia trinta e um de outubro de cada ano ao Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação que deliberará sobre as ações e os investimentos em tecnologia da informação e comunicação a serem realizados.

§ 2º Após deliberação e aprovação, o Comitê de Governança deverá encaminhar o Plano de Contratações de STIC à unidade de governança até o dia trinta de novembro de cada ano.

§ 3º O Plano de Contratações de STIC deverá ser revisado quadrimestralmente e compreender as novas contratações pretendidas.

§ 4º O acompanhamento e o controle da execução do Plano de Contratações de STIC ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Informática e da Secretaria de Administração, que deverão instrumentalizar tal procedimento da seguinte forma:

I - a Secretaria de Informática deverá encaminhar mensalmente relatório de execução do Plano de Contratação à unidade de governança, até o dia 10 de cada mês;

II - a Secretaria de Administração deverá controlar se as contratações de STIC encaminhadas pela Secretaria de Informática foram previstas no Plano de Contratações, verificando quantitativos, valores e prazos.

§ 5º A Presidência estabelecerá regras e procedimentos para elaboração do Plano de Contratações desta instituição, que será devidamente publicado no Portal Interno do TJPA.

§ 6º O Plano de Contratações de STIC deverá conter, no mínimo:

I - descrição do objeto;

II - quantidade estimada para a contratação;

III - valor estimado;

IV - indicação das unidades demandantes por solução de tecnologia da informação e comunicação para o ano vindouro;

V - justificativa da necessidade de aquisição ou contratação;

VI - prazos de entrega dos Estudos Preliminares e dos Projetos Básicos ou Termos de Referência e o prazo final para efetuar a contratação;

VII - programa/ação suportado(a) pela aquisição e indicação da fonte de recurso de acordo com a proposta orçamentária do órgão;

VIII - objetivo estratégico apoiado pela aquisição.

Art. 10. O planejamento das contratações de solução de tecnologia da informação e comunicação deverá ser composto por duas fases:

I - elaboração dos Estudos Preliminares;

II - elaboração do Projeto Básico ou Termo de Referência.

Art. 11. Nos casos de terceirização de atividades executadas mediante cessão de mão de obra, o órgão deverá prever no planejamento da contratação, plano de trabalho, que deverá ser elaborado antes do Projeto Básico ou do Termo de Referência.

Parágrafo único. O plano de trabalho, documento devidamente aprovado pela autoridade competente do órgão, deverá demonstrar o benefício da contratação pretendida e conter, no mínimo:

I - o objeto a ser contratado;

II - a identificação da equipe de planejamento da contratação;

III - a necessidade, justificativa e valor estimado da contratação da solução de tecnologia da informação e comunicação;

IV - a relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada; e

V - o demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.

Art. 12. Não poderão ser objeto de contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação:

I - mais de uma solução em um único contrato;

II - gestão de processos de tecnologia da informação e comunicação, incluindo segurança da informação.

§ 1º O suporte técnico aos processos de planejamento e avaliação da qualidade da solução de tecnologia da informação e comunicação poderá ser objeto de contratação, desde que sob a supervisão exclusiva de servidores do órgão.

§ 2º A empresa contratada que provê a solução de tecnologia da informação e comunicação não poderá ser a mesma que avalia, mensura ou fiscaliza o objeto da contratação.

Art. 13. É vedado nas contratações:

I - estabelecer vínculo de subordinação com funcionários da empresa contratada;

II - indicar pessoas para compor o quadro funcional da empresa contratada;

III - reembolsar despesas com transporte, viagens, hospedagem e outros custos operacionais, que deverão ser de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, exceto quando indicadas no Projeto Básico ou no Termo de Referência;

IV - prever exigências em edital que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna dos fornecedores; e

V - prever exigências em edital para que os fornecedores apresentem, em seus quadros, previamente à assinatura do contrato, documentação de funcionários com o objetivo de aferir a qualificação técnica ou a formação da equipe que prestará os serviços contratados.

CAPÍTULO IV DA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

Art. 14. A execução da fase de elaboração dos Estudos Preliminares é obrigatória independentemente do tipo de contratação, inclusive nos casos de:

- I - inexigibilidade;
- II - dispensa de licitação ou licitação dispensada;
- III - criação ou adesão à ata de registro de preços;
- IV - contratações com uso de recursos financeiros de organismos internacionais;
- V – termos de cooperação, convênios e documentos afins com uso de recursos financeiros de instituições nacionais.

Art. 15. Os Estudos Preliminares deverão contemplar as seguintes etapas:

- I - análise de viabilidade da contratação;
- II - sustentação do contrato;
- III - estratégia para a contratação;
- IV - gerenciamento/análise de riscos.

§ 1º Os documentos resultantes das etapas elencadas nos incisos do caput poderão ser consolidados em um único documento.

§ 2º As etapas relacionadas nos incisos II, III e IV do caput não são obrigatórios para as contratações ou prorrogações, cuja estimativa de preços seja inferior ao disposto no art. 23, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 3º A fase dos Estudos Preliminares terá início com a elaboração do Documento de Oficialização da Demanda (DOD) pela Área Demandante e com o recebimento desse documento pela Secretaria de Informática.

§ 4º A fase dos Estudos Preliminares não é obrigatória para a celebração de termos aditivos (quantitativos ou/qualitativos).

Art. 16. O Documento de Oficialização da Demanda deverá conter, conforme modelo e diretrizes disponibilizados no Portal Interno do TJPA, no mínimo:

- I - justificativa da necessidade e motivação da demanda;
- II - descrição sucinta da solução de tecnologia da informação e comunicação pretendida;
- III - alinhamento entre a demanda e o Plano de Anual de Contratação e o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e/ou Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do TJPA;
- IV - demonstrativo de resultados a serem alcançados com a solução;

V - a previsão de data em que deve ser iniciado o fornecimento dos bens ou a prestação dos serviços, observando os prazos estabelecidos no Plano de Contratações;

VI - indicação do integrante demandante para a composição da equipe de planejamento da contratação;

VII - a indicação de servidor para compor a equipe de apoio à contratação;

VIII - a indicação do gestor e do fiscal demandante, para compor a equipe de gestão e fiscalização da contratação.

Art. 17. A Secretaria de Informática, após o recebimento do Documento de Oficialização da Demanda, indicará servidores da área técnica para compor as equipes de planejamento, de apoio e gestão e fiscalização da contratação.

Art. 18. O Documento de Oficialização da Demanda será encaminhado à Secretaria de Administração que deverá:

I - autuar processo administrativo de contratação;

II - verificar se a demanda está incluída no rol de contratações previstas e aprovadas no Plano de Contratações, e caso não conste do referido plano, solicitará autorização à Presidência do TJPA para a respectiva inclusão quando o processo for enviado para autorização da contratação;

III - indicar, sempre que possível e necessário, servidores que atuem na Secretaria de Administração para compor as equipes de planejamento, de apoio e de gestão e fiscalização da contratação, devendo a não indicação ser devidamente justificada nos autos;

IV - instituir as equipes de planejamento, de apoio e de gestão e fiscalização da contratação, notificando seus integrantes via e-mail funcional ou memorando, devendo constar dos autos do processo os respectivos comprovantes de notificação;

V - encaminhar o processo para o integrante demandante, a quem competirá coordenar as demais etapas do Planejamento da Contratação.

Parágrafo único. As dispensas inscritas nos incisos I e II da Lei nº 8.666/93 que não forem previstas nos Plano de Contratações deverão ser informadas à Presidência do TJPA pelas unidades demandantes a cada atualização do Plano.

Art. 19. A equipe de planejamento da contratação será composta por servidores que reúnam as competências necessárias à completa execução das etapas de Planejamento da Contratação, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.

Art. 20. Com base no documento que formaliza a demanda, a equipe de planejamento da contratação deverá realizar os Estudos Preliminares, conforme modelo e diretrizes disponibilizados no Portal Interno do TJPA.

§ 1º A documentação gerada na fase dos Estudos Preliminares, bem como o Projeto Básico ou Termo de Referência, deverão ser elaborados, assinados pela equipe de planejamento.

§ 2º A equipe deverá observar as orientações e determinações das demais áreas do órgão envolvidas no processo administrativo de contratação.

Art. 21. O documento que materializa os Estudos Preliminares deverá conter, quando couber, o seguinte conteúdo:

§ 1º A análise de viabilidade da contratação, composta pelos seguintes elementos:

I - a necessidade da contratação;

II - a referência aos instrumentos de planejamento do órgão;

III - a definição e a especificação dos requisitos, a partir da avaliação do Documento de Oficialização da Demanda e do levantamento:

- a) da estimativa de quantidades;
- b) das soluções disponíveis no mercado de tecnologia da informação e comunicação e seus respectivos fornecedores;
- c) de contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades da Administração Pública;
- d) dos requisitos dos objetos;

IV - identificação das diferentes soluções de tecnologia da informação e comunicação que atendam aos requisitos, considerando:

- a) a disponibilidade de solução de tecnologia da informação e comunicação similar em outro órgão ou entidade da Administração Pública;
- b) as soluções existentes no Portal de Software Público Brasileiro (<http://www.softwarepublico.gov.br>);
- c) a capacidade e as alternativas do mercado de TIC, inclusive a existência de software livre ou software público;
- d) a observância às políticas, premissas e especificações técnicas definidas no Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) do Poder Judiciário;
- e) a aderência às regulamentações da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), quando houver necessidade de utilização de certificação digital, observada a legislação sobre o assunto;
- f) a observância às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais definidas no Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Poder Judiciário (Moreq-Jus);
- g) o orçamento estimado que expresse a composição de todos os custos unitários resultantes dos itens a serem contratados, elaborado com base em pesquisa fundamentada de preços, como os praticados no mercado de tecnologia da informação e comunicação em contratações similares realizadas por órgãos ou entidades da Administração Pública, entre outros pertinentes;

V - a análise e a comparação entre os custos totais das soluções de tecnologia da informação e comunicação identificadas, levando-se em conta os valores de aquisição dos produtos, insumos, garantia e serviços complementares, quando necessários à contratação;

VI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

VII - a escolha da solução de tecnologia da informação e comunicação e a justificativa da solução escolhida, que contemple, no mínimo:

- a) descrição sucinta, precisa, clara e suficiente da solução de tecnologia da informação e comunicação escolhida, indicando os bens e/ou serviços que a compõem;
- b) alinhamento em relação às necessidades de negócio e requisitos tecnológicos;
- c) objetivos com a contratação;
- d) identificação dos benefícios a serem alcançados com a solução escolhida em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização;
- e) relação entre a demanda prevista e a quantidade dos bens e/ou serviços a serem contratados;

VIII - a avaliação das necessidades de adequação do ambiente do órgão para viabilizar a execução contratual, abrangendo, no mínimo:

- a) infraestrutura tecnológica;
- b) infraestrutura elétrica;
- c) logística de implantação;
- d) espaço físico;
- e) mobiliário;
- f) impacto ambiental;

IX - histórico de contratações anteriores no TJPA.

§ 2º A sustentação da contratação, composta pelos seguintes elementos:

I - os recursos materiais e humanos necessários à continuidade do objeto contratado;

II - a continuidade do fornecimento da solução de tecnologia da informação e comunicação em eventual interrupção contratual;

III - as atividades de transição contratual e de encerramento do contrato, que incluem, no mínimo a:

- a) entrega de versões finais dos produtos alvos da contratação;
- b) transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção da solução de tecnologia da informação e comunicação;
- c) devolução de recursos materiais;
- d) revogação de perfis de acesso;
- e) eliminação de caixas postais;

IV - as regras para estratégia de independência do órgão com relação à empresa contratada, que contemplem, no mínimo:

- a) a forma de transferência de conhecimento tecnológico nos casos de contratação de desenvolvimento de softwares sob encomenda no mercado de tecnologia da informação e comunicação;
- b) os direitos de propriedade intelectual e autorais da solução de tecnologia da informação e comunicação, inclusive sobre os diversos produtos gerados ao longo do contrato, tais como a documentação, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que tais direitos são exclusivos da empresa contratada.

§ 3º A estratégia para a contratação, composta pelos seguintes elementos:

I - a natureza do objeto com a indicação dos elementos necessários para caracterizar o bem e/ou serviço a ser contratado;

II - o parcelamento do objeto com a demonstração da viabilidade ou não da divisão;

III - a adjudicação do objeto com a indicação e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a várias empresas, se por itens ou por grupo de itens;

IV - a modalidade e o tipo de licitação com a indicação e a justificativa para as escolhas;

V - a classificação orçamentária com a indicação da fonte de recurso do orçamento do órgão previsto para atender a necessidade de contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação demandada;

VI - informação sobre prazos de vigência do contrato, de entrega e/ou execução e de garantia dos bens e/ou dos serviços contratados;

VII - a equipe de apoio à contratação com a indicação de seus integrantes;

VIII - a equipe de gestão da contratação com a indicação de seus integrantes;

IX - declaração da viabilidade ou não da contratação.

§ 4º O Gerenciamento de Riscos, composto pelos seguintes elementos:

I - a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados previstos para a contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;

II - a mensuração das probabilidades de ocorrência, impacto e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;

III - a definição das ações previstas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;

IV - a definição das ações de contingência a serem tomadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;

V - a definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

§ 5º O Gerenciamento de Riscos materializa-se no documento Mapa de Riscos, elaborado na etapa final dos Estudos Preliminares.

§ 6º O Mapa de Riscos poderá ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação:

I - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

II - após a fase de Seleção do Fornecedor;

III - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização e gestão.

§ 7º Para elaboração do Mapa de Riscos deverá ser observado o modelo disponibilizado no Portal Interno do TJPA.

Art. 22. A equipe de planejamento da contratação deverá apresentar justificativa no próprio documento que materializa os Estudos Preliminares quando não contemplar quaisquer dos requisitos expressos nesta portaria e nos modelos disponibilizados no Portal Interno do TJPA.

Art. 23. Nas contratações que utilizem especificações padronizadas, a equipe de planejamento da contratação produzirá somente os conteúdos que não forem estabelecidos como padrão, devendo juntar aos autos o respectivo estudo de padronização.

Art. 24. Concluídas as etapas relativas aos Estudos Preliminares, a equipe de planejamento da contratação encaminhará os documentos à autoridade máxima do setor demandante para aprovação e estabelecimento de prazo máximo para elaboração e envio do Projeto Básico ou Termo de Referência à Secretaria de Administração, conforme artigo 16, inciso V.

DA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA

Art. 25. O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá ser elaborado a partir dos Estudos Preliminares e conforme o modelo e diretrizes disponibilizados no Portal Interno do TJPA, devendo ser encaminhado à Secretaria de Administração, de acordo com o prazo previsto no art. 24.

§ 1º O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter os elementos necessários, suficientes e com detalhamento e precisão adequados para caracterizar o objeto, vedadas as especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação.

§ 2º O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter os seguintes elementos mínimos:

I - a definição do objeto com a descrição sucinta, precisa, clara e suficiente do que se pretende contratar;

II - a fundamentação da contratação dispondo, entre outros elementos pertinentes, sobre:

a) a motivação da contratação;

b) os objetivos a serem alcançados por meio da contratação;

c) os benefícios diretos e indiretos resultantes da contratação;

d) alinhamento entre a demanda e o Plano de Anual de Contratação e o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e/ou Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do TJPA;

e) a referência aos Estudos Preliminares realizados, apontando para o documento ou processo administrativo de contratação que contém os referidos estudos;

f) a relação entre a demanda prevista e a quantidade de bens e/ou serviços a serem contratados, acompanhada dos critérios de medição utilizados, e de documentos e outros meios probatórios;

g) a análise de mercado de tecnologia da informação e comunicação com o levantamento das soluções disponíveis e/ou contratadas por órgãos ou entidades da Administração Pública, seus respectivos valores, bem como a definição e a justificativa da escolha da solução;

h) a natureza do objeto com a indicação dos elementos necessários para caracterizar o bem e/ou serviço a ser contratado;

i) o parcelamento ou não dos itens que compõem a solução de tecnologia da informação e comunicação, desde que se mostre técnica e economicamente viável, com vistas a ampliar a competitividade sem perda de economia de escala, bem como a forma de adjudicação da contratação;

j) a forma e o critério de seleção do fornecedor com a indicação da modalidade e o tipo de licitação escolhidos, bem como os critérios de habilitação obrigatórios, os quais deverão ser estabelecidos, no mínimo, de acordo com os princípios da legalidade, razoabilidade e competitividade;

k) as informações acerca do impacto ambiental decorrente da contratação;

l) a conformidade técnica e legal do objeto com a indicação das normas técnicas e legais, caso existam, as quais a solução de tecnologia da informação e comunicação deverá estar aderente;

m) as obrigações contratuais que o órgão e a empresa contratada deverão observar;

III - a especificação técnica detalhada do objeto necessária para gerar os resultados pretendidos com a contratação, contendo os seguintes elementos mínimos:

a) o modelo de execução e de gestão do contrato, contendo a forma como será executado e gerido desde o início até o seu encerramento, propondo a descrição:

1. dos papéis a serem desempenhados pelos principais atores do órgão e da empresa envolvidos na contratação;
2. da dinâmica de execução com a definição de etapas, logística de implantação, cronogramas, entre outros pertinentes;
3. dos instrumentos formais de solicitação de fornecimento dos bens e/ou de prestação de serviços;
4. da forma de acompanhamento do atendimento aos prazos de garantia ou aos níveis mínimos de serviços exigidos;
5. da forma de comunicação e acompanhamento da execução do contrato entre o órgão e a empresa contratada;
6. da forma de recebimento provisório e definitivo, bem como de avaliação da qualidade dos bens e/ou serviços entregues;
7. da forma de pagamento dos bens e/ou serviços recebidos definitivamente;
8. da transferência de conhecimento de modo a minimizar a dependência técnica com a empresa contratada, incluindo os casos de interrupção, transição e encerramento do contrato;
9. dos direitos de propriedade intelectual e autorais dos produtos gerados por ocasião da execução do contrato, quando aplicáveis;
10. da qualificação técnica ou formação dos profissionais envolvidos na execução do contrato;
11. das situações que possam caracterizar descumprimento das obrigações contratuais estabelecidas, para fins de definição dos percentuais das multas a serem aplicadas, observados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade;

IV - os requisitos técnicos específicos a serem atendidos pelos bens e/ou serviços a serem entregues;

V - a proposta de modelos a serem utilizados na contratação.

Art. 26. Concluídas as etapas relativas ao Planejamento da Contratação, a autoridade máxima da área demandante deverá aprovar o Termo de Referência ou o Projeto Básico.

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. As diretrizes estabelecidas nesta Portaria têm aplicabilidade em todas as contratações de solução de tecnologia da informação e comunicação, sejam simples ou complexas.

Art. 28. Critérios e práticas de sustentabilidade ambiental deverão ser veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada, seja na execução dos serviços contratados ou no fornecimento dos bens.

Parágrafo único. A sustentabilidade ambiental não deve, por premissa, restringir o caráter competitivo dos processos de contratação.

Art. 29. O nível de detalhamento de informações necessárias para instruir cada fase da contratação da solução de tecnologia da informação e comunicação poderá variar de acordo, principalmente, com a complexidade e o valor estimado do objeto da contratação.

Art. 30. A Unidade de Governança elaborará modelos e minutas padronizadas que deverão ser adotados por todas as unidades administrativas do TJPA, bem como poderá desenvolver, propor e implementar mecanismos de controles para assegurar o cumprimento desta Portaria.

Parágrafo único. Quando a unidade não utilizar os modelos de que trata o caput, ou utilizá-los com alterações, deverá apresentar as devidas justificativas, anexando-as aos autos.

Art. 31. A Secretaria de Administração e a Unidade de Governança serão responsáveis pela orientação das demais unidades administrativas acerca dos procedimentos adequados ao cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 32. Deverão ser observadas, quando couber, de forma subsidiária, as definições, diretrizes e as boas práticas previstas na Resolução nº 182, de 17 de outubro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça; e na Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. 33. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 17 de março de 2020.

Desembargador **LEONARDO DE NORONHA TAVARES**
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

*Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 6867, de 31 de março de 2020.